Gobierno de México | CFE

CRITERIOS OPERATIVOS PARA LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE SE REALICEN POR EXCEPCIÓN AL CONCURSO ABIERTO DERIVADO DE CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR, INCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO A LOS TRABAJADORES, POBLACIÓN, MEDIO AMBIENTE E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE FEDATARIOS PÚBLICOS Y AQUELLOS NECESARIOS Y URGENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIONES III, XVI, XVIII Y XXIV DE LA LEY DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL ESTADO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Dirección de Administración
Subdirección de Contratación y Servicios
Coordinación de Administración y Servicios

ÍNDICE

Página

CONSIDERANDOS 2

1. OBJETIVO 6

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 6

3. DEFINICIONES 7

4. COMPROBACIÓN DE NIVELES DE EXISTENCIA EN ALMACENES 8

5. INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE MERCADO Y ACTUALIZACIONES DE CONDICIONES DE MERCADO 9

6. REGISTRO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 10

7. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 10

8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 10

9. REGISTRO DE LOS BIENES EN MÓDULO DE ALMACENES DEL SII 11

10. INTERPRETACIÓN 11

11. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 12

TRANSITORIOS 13

CONSIDERANDOS

Que el 18 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley de la Empresa Pública, Comisión Federal de Electricidad (Ley de la CFE vigente), la cual en su artículo 5 fracción III, tiene por objeto establecer su régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.

Que el artículo 3, de la Ley de la CFE vigente, establece que la CFE tiene como objeto procurar la justicia energética para el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos y el desarrollo sustentable de las actividades de generación, almacenamiento, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad, así como contribuir en la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones con el Estado Mexicano. Cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de electricidad.

Que el artículo 6, de la Ley de la CFE vigente establece que la CFE se sujetará a lo dispuesto en esa Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos, así como que el derecho mercantil y civil serán supletorios y que las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en dicha Ley. Igualmente, se mandata que, en caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de Empresa Pública del Estado con régimen especial.

Que el artículo 82 de la Ley de la CFE vigente mandata que las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras se efectuarán, por regla general, por concurso abierto, previa convocatoria pública.

Que el artículo 83 de la Ley de la CFE vigente, prevén que, en los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa determinación de la instancia responsable de dictaminar la

excepción al concurso abierto, podrán optar por emplear otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en dicho numeral.

A su vez, las fracciones III, XVI, XVIII y XXIV el artículo aludido, contienen las hipótesis relacionadas con casos de emergencias como las siguientes: Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de concurso abierto en el tiempo requerido para atender la eventualidad correspondiente; cuando se trate de supuestos vinculados directamente con incidentes en materia eléctrica que pongan en riesgo a los trabajadores, a la población, al medio ambiente o a las instalaciones utilizadas por la empresa, que sean consecuencia de accidentes, sabotajes, robo, otros actos dolosos u otros eventos que requieran de atención inmediata; tratándose de servicios de fedatarios públicos; se trate de contrataciones de maquinaria, equipo y combustibles necesarios y urgentes para garantizar la continuidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los servicios de generación, transmisión, distribución y suministro eléctrico, así como las vinculadas con la seguridad física de las instalaciones y del personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Que el 24 de abril de 2015, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, emitió las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales), las cuales fueron publicadas en el DOF el 23 de junio de 2015 y modificadas mediante publicaciones realizadas en el mismo medio de difusión oficial los días 31 de julio y 12 de noviembre de 2015, 27 de abril y 30 de diciembre de 2016, 29 de noviembre de 2017, 29 de noviembre de 2019, 31 de enero de 2022, 18 de agosto de 2023 y, por último, el 1° de abril de 2024, respectivamente.

Que el 27 de julio de 2017, se publicó en el DOF la Declaratoria de entrada en vigor de las Disposiciones Generales a partir del 28 de julio de 2017.

Que la disposición 5, fracción IX, tercer párrafo, de las Disposiciones Generales establece que el titular del Área Requirente, el cual no deberá tener nivel jerárquico inferior al de Gerencia, en el

ámbito de su competencia, será la instancia responsable de dictaminar, entre otros supuestos, el previsto por el artículo 80, fracciones III, XVIII y XX, de la abrogada Ley de la Comisión Federal de Electricidad, cuyas hipótesis normativas actualmente encuentran congruencia con las fracciones III, XVI, XVIII y XXIV del artículo 83 de la Ley de la CFE vigente.

Que la disposición 28, primer párrafo, de las Disposiciones Generales, indica que la CFE deberá realizar Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) de los bienes y/o servicios contemplados en el proceso de presupuesto, para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones y, previo al inicio del procedimiento de Contratación, actualizarán las condiciones de mercado antes identificadas.

Que la disposición 29 de las Disposiciones Generales, establece que previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación de bienes, el Área Requirente deberá verificar el nivel de inventario emitido por el módulo de almacén del Sistema Electrónico de Contrataciones, así como que en ningún caso procederá la contratación de bienes existentes en almacén o en cantidades superiores al nivel de inventario establecido, salvo que se justifique ante el Consejo Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación.

Que la disposición 14, séptimo párrafo, de las Disposiciones Generales, prevé que en caso de que no sea posible realizar los concursos abiertos, concursos abiertos simplificados, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones porque éste no se encuentre operando o cuando el objeto de la Contratación consista en bienes, servicios, obras y/o servicios relacionados de gran magnitud o complejidad o en cualquier otra circunstancia en que se considere adecuado para el mejor desarrollo de los procedimientos de Contratación, los mismos se podrán llevar a cabo de manera presencial, debiéndose prever en el pliego de requisitos el lugar, hora y fecha en la que tendrán verificativo las etapas de los procedimientos de Contratación.

Que el 17 de febrero de 2024, se publicó en la Normateca Institucional la Disposición Específica CCTEC-002.- Guías de aplicación de criterios operativos a considerar para la acreditación de supuestos de excepción al concurso abierto, previstos por el artículo 80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Disposición Específica CCTEC-002).

Que el 20 de mayo de 2024, se publicó en la Normateca Institucional la Guía de Inteligencia de Mercado, la cual contiene los aspectos que se deberán considerar para la elaboración de Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM).

Que el 29 de mayo de 2024, se publicó en la Normateca Institucional los Criterios Operativos DCA-AAS-001 para el adecuado cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de bienes y Contratación de Servicios, y para la mejor y oportuna ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de Servicios (Criterios Operativos DCA-AAS-001).

Atento a lo anterior, la Dirección de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en los artículos 4, apartado C., fracción IV, 18, fracción I y subfracción I.I, 23, fracciones II, VIII y XX, 29, fracciones III, VII y XV, 62, fracciones I y X, y 63, fracciones I y XI, del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; disposición 6, apartado A, fracción VI, de la Disposiciones Generales, emite los siguientes:

CRITERIOS OPERATIVOS PARA LAS CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE SE REALICEN POR EXCEPCIÓN AL CONCURSO ABIERTO DERIVADO DE CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR, INCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO A LOS TRABAJADORES, POBLACIÓN, MEDIO AMBIENTE E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE FEDATARIOS PÚBLICOS Y AQUELLOS NECESARIOS Y URGENTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIONES III, XVI, XVIII Y XXIV DE LA LEY DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL ESTADO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

1. OBJETIVO

Atender con oportunidad los requerimientos de contratación derivados de situaciones de emergencia operativa que se ubiquen en las hipótesis normativas de las fracciones III, XVI, XVIII y XXIV del artículo 83 de la Ley de la CFE vigente que pongan en riesgo la operación, personal e instalaciones de la CFE, mediante la contratación de bienes y servicios que se realicen por excepción al concurso abierto, a fin de privilegiar el cumplimiento de los fines y el objeto de la CFE, así como la seguridad de su infraestructura y la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los presentes Criterios Operativos aplican para todas las áreas que conforman la CFE y su cumplimiento es obligatorio para todas las personas servidoras públicas que participan en las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen al amparo de las Disposiciones Generales, vinculadas con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de la CFE para la atención de una emergencia en los supuestos siguientes:

A. Fracción III: "*Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de concurso abierto en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla*";

B. Fracción XVI: "*Los vinculados directamente con incidentes en materia eléctrica que pongan en riesgo a los trabajadores, a la población, al medio ambiente o a las instalaciones utilizadas por la empresa, que sean consecuencia de accidentes, sabotajes, robo, otros actos dolosos u otros eventos que requieran de atención inmediata*";

C. Fracción XVIII: "*Sólo tratándose de "los servicios de fedatarios públicos*"; y

D. Fracción XXIV: "*Cuando se trate de contrataciones de maquinaria, equipo y combustibles necesarios y urgentes para garantizar la continuidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los servicios de generación, transmisión, distribución y suministro eléctrico, así como las vinculadas con la seguridad física de las instalaciones y del personal de la Comisión Federal de Electricidad*".

3. DEFINICIONES

Para efectos de estos Criterios, además de las definiciones previstas en las Disposiciones Generales, se entenderá por:

- **Catálogo. –** Catálogo de conceptos y proveeduría de emergencia.

- **CFE. –** Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad.

- **Criterios Operativos DCA-AAS-001.-** Criterios Operativos para el Adecuado Cumplimiento de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en los Procedimientos de Adquisición o Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios, y para la Mejor y Oportuna Ejecución de los Contratos de Adquisición de Bienes, Arrendamientos o Contratación de Servicios.

- **Disposición Especifica CCTEC-002. -** Guías de aplicación de criterios operativos a considerar para la acreditación de supuestos de excepción al concurso abierto, previstos por el artículo

80 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (ahora artículo 83 de la Ley de la CFE vigente).

- **Disposiciones Generales.** - Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

- **ACM. -** Actualización de Condiciones de Mercado.

- **ICM. -** Investigación de Condiciones de Mercado.

- **Ley de la CFE Vigente.** - Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025.

- **PAC. -** Programa Anual de Contrataciones.

- **PMC. -** Precio Máximo de Contratación, y

- **SII -** Sistema Institucional de Información.

4. COMPROBACIÓN DE NIVELES DE EXISTENCIA EN ALMACENES

El Área Requirente de la CFE que necesite la contratación de bienes con motivo de una emergencia, realizará previamente a través del SII, la búsqueda de existencias y disponibilidad en sus almacenes de equipos y/o materiales que satisfagan las características técnicas necesarias para dar atención al caso fortuito o de fuerza mayor.

En caso de no contar con los bienes requeridos, o que el traslado de los mismos no garantice las mejores condiciones para la Empresa Pública del Estado, se solicitará al Departamento Normativo de Almacenes y Tráfico de la Gerencia de Abastecimientos, el reporte de existencias y disponibilidad en los almacenes de la CFE a nivel nacional para que, en caso de identificarse existencia de los bienes

requeridos en algún otro almacén, el Área Requirente determine, a través de un análisis costo-beneficio, la conveniencia de satisfacer su necesidad a través de un traspaso o de desarrollar una adjudicación directa, cuando se actualice alguno de los casos hipotéticos establecidos en las fracciones III, XVI y XXIV del artículo 83 de la Ley de la CFE.

Lo anterior, sin perjuicio de observar la obligación de cumplir con lo establecido por las Disposiciones Generales, la Disposición Especifica CCTEC-002, los Criterios Operativos DCA-AAS-001, y demás normatividad aplicable a las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice la CFE.

Los bienes de la Coordinación Nuclear que cuenten con una categoría o grupo de calidad, tipificados dentro del Plan de Garantía de Calidad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, no estarán sujetos a la verificación de existencias en los almacenes de la CFE a nivel nacional y/o a los traspasos a que se refiere el segundo párrafo de este numeral.

5. INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES DE MERCADO Y ACTUALIZACIONES DE CONDICIONES DE MERCADO

Con el propósito de atender la emergencia de que se trate y contar con los bienes o servicios a la brevedad posible para su mitigación en materia eléctrica, el Área Requirente acreditará el requisito de contar con una ICM o ACM, según corresponda, al consultar el Catálogo emitido por la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados, considerando el listado de bienes y servicios proporcionado por la Dirección de Operación, que se encontrará disponible en la dirección electrónica https://intranet.cfemex.com/normatividaddigs/Paginas/default.aspx, consecuencia de la cual, el Área Requirente identificará una persona física o moral que esté en posibilidad de proporcionar los bienes y/o servicios necesarios para atender la emergencia en las condiciones de modo, tiempo y lugar, siempre que el precio ofertado sea igual o inferior al PMC registrado en el referido Catálogo.

En caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre incluido dentro del Catálogo o no se identifique proveeduría con la capacidad de suministro en las condiciones de modo, tiempo y lugar necesarios para atender la emergencia de que se trate, o bien, que el precio cotizado por la

proveeduría identificada supere al PMC previsto en el Catálogo, el Área Requirente procederá la elaboración una ICM de bajo impacto en términos de lo establecido en el numeral Noveno de la Guía de Inteligencia de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con independencia de que se cuente con una ICM o ACM elaborada con anterioridad.

6. REGISTRO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Las contrataciones que se realicen al amparo de los presentes Criterios Operativos, podrán iniciar sin necesidad de que el Área Requirente acompañe la evidencia de que los bienes y/o servicios se encuentran registrados en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Área Requirente deberá registrar en el Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, los bienes y servicios objeto de las contrataciones indicadas en el párrafo anterior, dentro de los noventa días hábiles siguientes al inicio de los procedimientos de contratación correspondientes, para para lo cual deberá satisfacer los requisitos establecidos en la Metodología para la elaboración del Programa Anual de Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

7. ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Al momento de que el Área Requirente registre la Solicitud de Contratación en el SII, deberá incluir los bienes y/o servicios necesarios para la atención de la emergencia, así como precisar en el apartado denominado "*Textos de cabecera*", específicamente en el campo "*Justificación de compra*", que la contratación se realizará al amparo de los presentes Criterios Operativos, indicando brevemente el nombre y año del evento de caso fortuito o de fuerza mayor que se atenderá.

8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Para efectos del procedimiento de contratación, una vez que el Área Requirente cuente con el dictamen de procedencia de la excepción al concurso abierto previsto por la disposición 45 de las

Disposiciones Generales, ésta podrá optar por realizarlo electrónicamente o de manera presencial de acuerdo con lo establecido por la disposición 14 de las Disposiciones Generales, para lo cual deberá formular la solicitud de oferta a la persona física o moral identificada como posible proveedor consecuencia de la ICM o ACM realizada en términos del numeral 6 de estos Criterios Operativos.

En los procedimientos de contratación por adjudicación directa que se realicen al amparo de estos Criterios Operativos, la apertura de las ofertas técnica y económica se realizará simultáneamente para su evaluación. En caso de que la oferta presentada no sea económicamente solvente, bastará esa causal de rechazo para declarar desierto el procedimiento sin necesidad de agotar la evaluación técnica.

El contrato derivado del procedimiento de contratación a que se refiere este numeral, podrá formalizarse en la misma fecha en la que se emita la decisión de adjudicación, de acuerdo con lo establecido por la disposición 48, párrafo tercero, de las Disposiciones Generales.

9. REGISTRO DE LOS BIENES EN MÓDULO DE ALMACENES DEL SII

El registro de entrada de los bienes se llevará a cabo a través del movimiento denominado ZEE (Entrada de Bienes por Emergencia) dentro del SII.

El despacho de esos bienes se realizará a través del movimiento denominado ZSE (Salida de Bienes por Emergencia) dentro del SII.

Dichos movimientos serán utilizados a fin de llevar un registro de los bienes adquiridos para la atención del evento.

10. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos corresponderá a la Coordinación de Administración de Servicios, dependiente de la Subdirección de Contratación y Servicios de la Dirección de Administración.

11. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Tratándose de adjudicaciones directas presenciales, en términos de lo establecido en estos Criterios Operativos, el Área o Subárea Contratante responsable de su realización, deberá informar de esta situación a la Gerencia de Abastecimientos como Área Contratante de la CFE, así como a la Auditoría Interna, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del procedimiento de contratación correspondiente.

El informe al Área Contratante de la CFE, al que se refiere el párrafo anterior, no resultará aplicable en los casos en los que el procedimiento de contratación haya sido realizado por la Gerencia de Abastecimientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Los presentes Criterios Operativos entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en la Normateca Institucional de la CFE.

SEGUNDO. - Se abrogan los Criterios Operativos DCA-003, Criterios Operativos para las Contrataciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que se Realicen por Excepción al Concurso Abierto derivado de Casos Fortuitos, de Fuerza Mayor, Incidentes que Pongan en Riesgo a los Trabajadores, Población, Medio Ambiente e Instalaciones, así como la Contratación de Fedatarios Públicos, Contenidos en el Artículo 80 fracciones III, XVIII y XX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicados en la Normateca Institucional de la CFE el 05 de abril de 2022.

TERCERO. - Para efectos de lo previsto en estos Criterios Operativos, las referencia que la normatividad vigente haga al artículo 80, de la Ley de la CFE, deberán entenderse hechas al artículo 83 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad.

ELABORÓ

LIC. JAVIER MONCAYO PIÑA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

VALIDÓ

LIC. RODRIGO ESPÍNDOLA PARRA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

AUTORIZÓ

MTRA. YESICA LUNA ESPINO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN